Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

FRANK
RECRUITMENT GROUP

Floor 1 | Carrer de la Ciutat de Granada 123-125 | Barcelona B 08018 | España
+34 932 710 300 | www.frankgroup.com

CONTRAT DE SERVICE

Ce Contrat est conclu entre :

Frank Recruitment Group SL (CIF : B67265025) dont le siège social est sis au C/ Muntaner 179 3-1 08036 Barcelona, España (ci-après la « Société »).

Et

S2AD TECH une société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIREN/SIRET: 894530716 dont le siège social est sis au 30 B RUE DE LA SAUSSAYE, 91300 MASSY (ci-après le « Prestataire »)

REMARQUES PRELIMINAIRES

La Société a pris contact avec le personnel du Prestataire (identifié en Annexe) qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à la réalisation des prestations. Le Prestataire est un sous-traitant de la Société.

1. DEFINITIONS

1.1. Les termes commençant par une majuscule dans ce Contrat sont définis ainsi:

« Certificats d'Acceptation »	signifie les certificats d'acceptation présentés au Client pour signature afin de formaliser son acceptation des Services et livrables pour la période de facturation précisée en annexe et pour le nombre d'unités correspondantes
« **Client** »	fait référence à la société spécifiée en Annexe 1 et pour laquelle le Projet est réalisé
« **Contrat** »	signifie le contrat entre la Société et le Prestataire, composé des dispositions contenues dans le présent document, les annexes et les Certificats d'Acceptation du Projet.
« **Droits de Propriété Intellectuelle** »	incluent notamment les droits d'auteurs, brevets, dessins et modèles, marques (enregistrées ou non), les droits sur les bases de données, les noms de domaine, tout savoir-faire et tous secrets industriels, et tous autres éléments susceptibles d'appropriation intellectuelle, associés à toute création, et tous dessins, rapports, documents, programmes, manuels et tous autres éléments créés dans le cadre de ce Contrat
« **Informations Confidentielles** »	signifie toutes informations relatives aux affaires de la Société et du Client et l'identité et les affaires de leurs clients et clients potentiels dont les parties au Contrat ont connaissance ou qui sont en possession des parties et qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant un caractère confidentiel que cela soit expressément mentionné ou pas.
« **Projet** »	signifie le projet que l'exécution du Contrat a pour finalité et dont le détail et les livrables, le cas échéant, sont précisés en annexe
« **Services** »	signifie les Services exécutés par le Prestataire tels que décrits en annexe.

2. LE CONTRAT

2.1. Ce Contrat restera en vigueur pour le terme spécifié en annexe à moins qu'il y soit mis un terme anticipé conformément à la Clause 9 ci-dessous

3. GARANTIES DU PRESTATAIRE

3.1. Le Prestataire garantit être une personne morale légalement immatriculée et constituée.

3.2. Le Prestataire garantit respecter et continuer de respecter à tout moment l'ensemble de ses obligations légales, réglementaires et administratives, notamment, celles relatives à la sécurité sociale et la fiscalité.

3.3. Le Prestataire garantit effectuer et continuer d'effectuer toutes déclarations auprès des autorités compétentes en matière de contributions fiscales et de sécurité sociale devant être acquittées, le cas échéant, au titre des sommes versées au Prestataire au titre de ce Contrat.

3.4. Le Prestataire reste libre d'effectuer toutes opérations pour son propre compte ou tout autre client sous réserve de la Clause 11 et sous réserve de ne pas affecter la réalisation du Projet.

3.5. Le Prestataire certifie sur l'honneur auprès de la Société :

- que ses éventuels salariés qui exécuteraient une quelconque prestation au titre du Contrat seront employés régulièrement au regard du Code du Travail, et notamment que le Prestataire établit des bulletins de paie à ses salariés (si elle en emploie); et
- que tout salarié qui n'a pas la nationalité française et qui participerait à la réalisation du Projet est autorisé à exercer une activité professionnelle en France.

3.6. Le Prestataire devra, avant le commencement du Projet et tous les six mois à compter de cette date, communiquer à la Société:

(1) une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois et mentionnant que le paiement des cotisations sociales a bien été effectué; et

(2) un des documents suivants:

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K-bis) concernant le Prestataire; ou

Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

- une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers; ou
- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

4. EXECUTION DU PROJET

4.1. Le Prestataire garantit qu'il déploiera toute son expertise, ses compétences et son expérience de façon indépendante et qu'il mettra tout en œuvre aux fins de l'exécution conforme des Services et de la réalisation conforme du Projet, conformément au Contrat, aux annexes et à l'état de l'art. Compte tenu de sa qualité de professionnel indépendant spécialisé dans la fourniture de prestations telles que celles associées au Projet, le Prestataire est soumis à une obligation de conseil et de mise en garde pendant toute la durée du Contrat.

4.2. Le Prestataire est responsable des moyens à mettre en œuvre pour garantir la réalisation du Projet conformément aux stipulations du Contrat. Le Prestataire garantit qu'il mettra tout en œuvre afin de respecter tous délais d'exécution et objectifs convenus.

4.3. Le Prestataire sera libre de s'organiser comme il l'entend afin de réaliser le Projet et s'engage à collaborer dans un esprit de partenariat avec les employés, collaborateurs et autres prestataires de la Société et du Client.

4.4. Le Prestataire reconnaît qu'à la date de signature du Contrat et dans tous les cas au plus tard à la date de début du Projet, il a pleinement connaissance des activités du Client et de ses contraintes opérationnelles et techniques et qu'il a toute l'expertise, la compétence et l'expérience requises au titre du Projet. Le Prestataire s'engage à respecter les procédures internes mises en place par le Client en termes d'hygiène, sécurité, confidentialité et autres, décrites le cas échéant en annexe.

4.5. Le Prestataire devra informé immédiatement la Société de tout grief ou commentaires émanant du Client en rapport avec l'exécution des Services

4.6. Le Prestataire pourra convenir avec le Client et la Société d'exécuter le Projet depuis ses locaux.

5. CONDITIONS FINANCIERES

5.1. Le Prestataire émettra des factures pour les Services sur la base du nombre d'unités prestées pour chaque période de facturation dans le cadre du Projet et sous réserve que les Services prestés aient fait l'objet d'une recette par le Client en la forme de Certificats d'Acceptation du Projet dûment complétés et signés par le chef de Projet désigné à cet effet par le Client et dont le nom figure en annexe. Les taux applicables aux unités sont spécifiés en annexe.

5.2. La Société effectuera les paiements au Prestataire par le biais d'une procédure d'auto-facturation sur une base mensuelle. Le Prestataire sera réglé sous 14 jours suivant la fin du mois pour les Certificats d'Acceptation du Projet approuvés par le Client. Les Certificats d'Acceptation du Projet doivent être approuvé par le Client de façon mensuel en utilisant le système de la Société. Afin que la procédure d'auto-facturation soit effective, le Prestataire doit compléter et retourner l'accord d'auto-facturation qui est fourni dans un document distinct.

5.3. Si le Client souhaite que la Société rembourse certains frais du Prestataire, ceci sera possible uniquement si le Client et la Société en ont convenu par écrit en annexe du Contrat. Le Prestataire sera seul responsable de la conservation et de la communication au Client de toutes pièces justificatives de paiement. Les factures communiquées à la Société doivent être accompagnées de Certificats d'Acceptation du Projet dûment complétés et signés et faisant mention des frais encourus et validés par le Client. Les frais seront seulement payés au Prestataire par la Société après que la Société ait reçu paiement de ces frais par le Client.

5.4. Aucun paiement ne sera dû si le Projet ne débute pas ou si le Projet débute en retard. En cas de retard, tout paiement sera reporté dans le temps et sous réserve que toutes les conditions de paiement de cette clause 5 soient respectées, et en particulier celles de la Clause 5.1.

6. CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

Le Prestataire garantit que:

6.1. Sauf dans les cas où la loi l'autorise expressément, le Prestataire s'interdit de divulguer toute Information Confidentielle relative à la Société ou au Client sans autorisation écrite expresse préalable de la Société et/ou du Client.

6.2. Le Prestataire s'interdit de faire une quelconque utilisation des Informations Confidentielles du Client ou de la Société.

6.3. Le Prestataire devra immédiatement notifier la Société dans le cas où le Prestataire aurait connaissance du fait qu'une personne non-autorisée soit en possession, utilise ou connaisse toute Information Confidentielle, que ce soit pendant le terme du Contrat ou après et devra apporter toute assistance nécessaire en cas de survenance d'une telle circonstance.

6.4. Le Prestataire accepte de signer tout accord de confidentialité fourni par le Client.

6.5. Le Prestataire s'engage à s'assurer, le cas échéant, que toute personne intervenant dans le cadre de l'exécution du Projet et sous sa responsabilité, s'engage à respecter les obligations contenues dans cette Clause 6 et le Prestataire devra fournir par écrit des engagements écrits de telle(s) personne(s).

6.6. Le Prestataire s'engage à exiger de ses employés, agents ou sous-traitants (ensemble, le « Personnel du Prestataire »), (i) de se conformer à l'ensemble des lois applicables en matière de protection des données ; (ii) de mettre en œuvre toutes les mesures de protection administratives, techniques et procédurales raisonnables pour protéger la sécurité des informations confidentielles ; (iii) d'utiliser uniquement des dispositifs, méthodes ou outils approuvés par la Société et le Client afin d'accéder aux réseaux ou systèmes du Client et de fournir les Services dans le cadre du présent Contrat ; et (iv) utiliser uniquement ce matériel informatique fournit au Prestataire par la Société dans les rares cas où celle-ci lui fournirait dans le cadre de l'exécution des Services. En application des présentes, le Prestataire s'engage à exiger de son personnel que celui-ci se conforme à l'accord de traitement des données personnelles, accessible depuis ce lien (le « DPA »), que la Société pourra réviser ou mettre à jour occasionnellement. Les termes "Catégories spéciales de données personnelles", "vente", "divulgation", "transfert", "Données sensibles", "Sous-Traitant" et "traitement" (y compris tous les dérivés de ces termes), tels qu'utilisés dans le présent Article, auront la signification qui leur est donnée en vertu des lois du pays ou de la subdivision politique auxquels ils s'appliquent, y compris celles utilisées au sein des liens suivants, le cas échéant: https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes, https://gdpr-info.eu, https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/, et https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81.5. Les Données sensibles et les Catégories spéciales de données personnelles incluent, notamment: les données génétiques, les données biométriques utilisées aux fins d'identifier

Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

une personne physique, les données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, la prétendue origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale d'une personne physique, mais exclut les informations relatives à l'activité d'une entreprise (contrairement aux informations relatives à une personne physique), les données bancaires, les résultats financiers, les performances de vente ou les plans stratégiques, par exemple. Dans le cas où le Client ou le client final transfère ou donne accès au Prestataire ou à son Personnel à des Catégories spéciales de données personnelles ou des Données sensibles, le Prestataire s'engage, en son nom et au nom de son Personnel, à s'abstenir de tout traitement, vente, transfert ou divulgation de telles données et à ne pas agir en tant que Sous-Traitant de telles données. Le Prestataire devra en avertir, sans délai, la Société à l'adresse email suivante : legalnoticesemea@frankgroup.com. Le Prestataire s'engage, en son nom et au nom de son Personnel, à ne pas procéder au traitement ni à agir en tant que Sous-Traitant de Catégories spéciales de données personnelles ou de Données sensibles, à moins que les obligations de la Société et du Prestataire relatives à ces données soient définies au sein d'un accord de traitement de données personnelles négocié et signé entre les Parties. Le Prestataire s'engage à exiger de son personnel salarié ou sous-traitant, de signer les documents faisant partie du DPA ou pouvant être nécessaires pour se conformer aux dispositions du DPA, y compris les diverses pièces jointes, annexes, avenants et appendices (ensemble, les « Documents du DPA »). En signant ci-dessous, le Prestataire accepte d'être lié par le DPA et les Documents du DPA et de s'y conformer en toute circonstance. Le Prestataire est réputé accepter toute modification en continuant à fournir des Services au Client et aux clients du Client en vertu des présentes. Pendant la durée du Contrat, le Prestataire est responsable de la surveillance du DPA et des documents du DPA pour toute modification apportée par la Société. Le Prestataire sera réputé avoir accepté de telles modifications dès lors que le Services seront exécutés pour la Société et/ou le Client en vertu des présentes après la date d'une telle modification et sous réserve qu'aucune objection à une telle modification ait été transmise à la Société de toute.(le « DPA »), que la Société pourra réviser ou mettre à jour occasionnellement. Le Prestataire s'engage à exiger de son personnel salarié ou sous-traitant, de signer les documents faisant partie du DPA ou pouvant être nécessaires pour se conformer aux dispositions du DPA, y compris les diverses pièces jointes, annexes, avenants et appendices (ensemble, les « Documents du DPA »). En signant ci-dessous, le Prestataire accepte d'être lié par le DPA et les Documents du DPA et de s'y conformer en toute circonstance. Le Prestataire est réputé accepter toute modification en continuant à fournir des Services au Client et aux clients du Client en vertu des présentes. Pendant la durée du Contrat, le Prestataire est responsable de la surveillance du DPA et des documents du DPA pour toute modification apportée par la Société. Le Prestataire sera réputé avoir accepté de telles modifications dès lors que le Services seront exécutés pour la Société et/ou le Client en vertu des présentes après la date d'une telle modification et sous réserve qu'aucune objection à une telle modification ait été transmise à la Société.

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE

7.1. Le Prestataire garantit en son nom et pour ses préposés que le Client sera titulaire de tous les Droits de Propriété Intellectuelle et tous autres éléments susceptibles d'appropriation intellectuelle associés à tous documents, créations, incluant les programmes informatiques conçus par le Prestataire dans le cadre de l'exécution des Services et de la réalisation du Projet, et le Prestataire s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires pour conférer au Client la titularité de ces Droits de Propriété Intellectuelle.

7.2. Le Prestataire garantit détenir tous les droits nécessaires pour utiliser tout logiciel et autre élément sur lesquels sont conférés des droits de propriété intellectuelle et que le Prestataire utilisera dans le cadre des Services et du Projet et garantit qu'une telle utilisation ne portera atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle. Le Prestataire garantit notamment avoir obtenu toutes les licences requises pour l'utilisation de tout logiciel ou autre élément sur lequel sont conférés des droits de propriété intellectuelle.

8. ASSURANCE

8.1. Le Prestataire s'engage à souscrire une assurance couvrant toutes les risques et responsabilités pouvant être encourus dans le cadre du Contrat.

8.2. Le Prestataire s'engage en particulier à maintenir une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle au minimum à hauteur cinq cent mille (500.000) d'euros par sinistre. Cette police d'assurance devra être souscrite auprès d'une compagnie d'assurance notoire et devra être maintenue pendant toute la durée du Contrat. Le Prestataire fournira sur demande du Client une attestation annuelle émanant de ladite compagnie précisant les montants couverts.

9. RESILIATION

9.1. La Société peut résilier le Contrat immédiatement et sans cause pendant la première semaine du Projet.

9.2. La Société peut résilier le Contrat sans préavis avec effet immédiat:

9.2.1. si le Client considère que le Prestataire est négligent, inefficace ou techniquement insuffisant;

9.2.2. si le Client ne paie pas la Société conformément à son contrat avec la Société;

9.2.3. en cas de manquement contractuel du Prestataire auquel le Prestataire ne remédie pas (quand il est possible d'y remédier) dans les sept (7) jours suivant la notification par la Société d'un tel manquement au Prestataire;

9.2.4. en cas de condamnation pénale du Prestataire ou un de ses collaborateurs, susceptible de nuire à la réputation de la Société;

9.2.5. si l'exécution ou la conclusion du Contrat entre la Société et le Client ne survient pas;

9.2.6. si le Prestataire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire;

9.2.7. si le Prestataire est incapable d'exécuter le Contrat, pour toute raison;

9.2.8. si le Client fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire;

9.2.9. si le Client met un terme immédiat au contrat entre le Client et la Société, pour toute raison.

9.3. Sous réserve des Clauses 9.1 et 9.2, la période de préavis qui doit être donnée par chaque partie sera précisée en annexe.

10. RESPONSABILITE

10.1. Le Prestataire indemnisera la Société pour toute plainte, action, demande de tout tiers ou du Client, contre la Société et pour tous dommages-intérêts, toutes pertes, coûts, dépenses et paiements encourus par la Société et résultant de tout manquement du Prestataire au Contrat ou tout manquement du Prestataire à l'une quelconque de ses obligations légales ou réglementaires relatives notamment à la fiscalité, à la sécurité sociale et à la protection des données à caractère personnel.

Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

11. RESTRICTION

11.1. Pendant la durée du Projet et douze mois à compter de son terme contractuel ou de sa résiliation, le Prestataire s'engage à ne pas directement ou indirectement conclure tout contrat ou accord avec le Client à moins d'avoir reçu l'accord exprès, préalable et écrit de la Société. En cas de non-respect de cette clause par le Prestataire ou un de ses préposés, une compensation d'un montant de 20.000 euros devra être payée à la Société par le Prestataire.

12. DISPOSITIONS GENERALES

12.1. Si toute disposition contenue dans le corps principal du Contrat est en contradiction avec une disposition contenue en annexe, les dispositions contenues en annexe prévaudront, à l'exception des Clauses 3 et 9 (qui prévaudront sur toute annexe) et en cas de contradiction entre les dispositions des annexes, l'Annexe 2 prévaudra.

12.2. Ces termes et conditions sont régis par le droit Français et tout litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux Français

12.3. Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque des stipulations du Contrat ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne constituera pas une renonciation aux droits dont il s'agit et n'apportera aucune restriction aux droits en question même après le terme du Contrat.

12.4. Les stipulations du Contrat représentent l'intégralité de l'accord des parties en ce qui concerne son objet et remplace toutes les communications et documents échangés par les parties antérieurement à sa signature.

12.5. Si l'une des stipulations du Contrat est ou devient caduque ou nulle, elle sera réputée non écrite mais n'entraînera pas la nullité ou la caducité des autres stipulations du Contrat. Les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour remplacer toute stipulation caduque ou nulle par une stipulation nouvelle permettant le maintien de l'équilibre technique et économique du Contrat.

12.6. Les parties agiront à tout moment en toute indépendance l'une de l'autre et aucune stipulation du Contrat ne pourra être interprétée comme créant un quelconque lien de subordination ou une quelconque filiale ou entreprise commune ou société créée de fait.

12.7. Au terme contractuel ou anticipé du Contrat, le Prestataire s'engage à restituer au Client tout élément appartenant au Client et obtenu dans le cadre de l'exécution des Services.

12.8. Aucun document postérieur, aucune modification du Contrat quelle qu'en soit la forme ne produira d'effet entre les parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé par elles.

Signé pour le compte et au nom de
Frank Recruitment Group SL

DocuSigned by:
Marilyn Miccoli
72196B7CE367460... Date: 24 September 2024

Nom : Marilyn Miccoli
Fonction: Contract Admin

Signé pour le compte et au nom du Prestataire

Signé par :
Ahmed LAHMAR
BA770937E2D841E... Date: 23 septembre 2024

Nom : Ahmed LAHMAR
Fonction: Président

Docusign Envelope ID: 4F0269F1-D60E-4986-A457-A77BCBBF9D44

FRANK
RECRUITMENT GROUP

Floor 1 | Carrer de la Ciutat de Granada 123-125 | Barcelona B 08018 | España
+34 932 710 300 | www.frankgroup.com

Annexe - Prestataire

Informations relatives au Prestataire

Personnel du Prestataire	:	Walid Sagay
Société du Prestataire	:	S2AD TECH
Numéro d'immatriculation	:	894530716
Adresse de correspondence	:	30 B RUE DE LA SAUSSAYE, 91300 MASSY
Numéro TVA	:	FR54894530716
Description du Projet et des livrables	:	Consultant SAP SDMM EDI

Informations relatives au Client et au Projet

Nom du Client	:	J.C.L. CONSULTANTS
Adresse de correspondence	:	15 Rue de Madrid, Paris, 75008, France
Adresse d'exécution des Services	:	Sodiaal à Lyon – 78 rue de la villette 69003 and Remote
Chef de Projet		Christophe Lefebvre
Date de début	:	24/09/2024
Date estimée de fin	:	31/01/2025
Taux de facturation par unité	:	€HT 650,00 par jour
Période de préavis pour résiliation sans cause	:	Le Contrat peut être résilié à tout moment par chacune des deux parties sur préavis de 30 jours adressé à l'autre partie par écrit.
Périodes de facturation	:	Mensuelle

Si l'exécution des Services prévus au sein des présentes implique le « traitement » (y compris les dérivés de ce terme), ou le rôle de Sous-Traitant de "Catégories spéciales de données personnelles" ou de "Données sensibles" (définis en vertu des lois du pays (ou de sa subdivision politique) auxquels ils s'appliquent, y compris les définitions utilisées au sein des liens suivants, le cas échéant: https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes, https://gdpr-info.eu, https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/, et https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81.5),), le Prestataire s'engage à consulter les documents joints qui précisent les modalités liées à ce traitement et à alerter, sans délai, la Société à l'adresse email suivante : legalnoticesemea@frankgroup.com.
Les Données sensibles et les Catégories spéciales de données personnelles incluent, notamment: les données génétiques, les données biométriques utilisées aux fins d'identifier une personne physique, les données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, la prétendue origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale d'une personne physique, mais exclut les informations relatives à l'activité d'une entreprise (contrairement aux informations relatives à une personne physique), les données bancaires, les résultats financiers, les performances de vente ou les plans stratégiques, par exemple. Le Prestataire s'engage, en son nom et au nom de son Personnel, à s'abstenir de tout traitement de telles données à moins que les obligations de la Société et du Prestataire relatives à ces données soient définies au sein d'un accord de traitement de données personnelles négocié et signé entre les Parties.

Remarque : Cette Annexe fait partie intégrante du Contrat de services établi entre Frank Recruitment Group SL et le Prestataire